

1502387-66.2019.8.26.0318

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FELIPE CAVASSO

Comarca: Leme

Foro: Foro de Leme

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/06/2022

... dúvida há que o réu praticou o crime de tráfico de drogas. A testemunha apresentou testemunho harmônico e uníssono em todas as oportunidades nas quais foi ouvido, certo que não vislumbro razão para que agentes públicos intencionassem prejudicar o réu.

De outro lado, o acusado confessou a prática do tráfico.

Assim, ausentes causas excludentes de ilicitude e culpabilidade, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Leme

Foro de Leme

Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos 770, Leme-SP - cep 13610-901

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502387-66.2019.8.26.0318 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502387-66.2019.8.26.0318

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

CF, CF, BO, CF, BO, CF, BO, CF, BO, CF, BO - 2300323/2019 - DEL.POL.LEME, 7994533 -
DEL.POL.LEME, 6213/19/807 - DEL.POL.LEME, 2300323 - DEL.POL.LEME, 6213/19/807 -
DEL.POL.LEME, 2300323 - DEL.POL.LEME, 6213/19/807 - DEL.POL.LEME, 2300323 -
DEL.POL.LEME, 6213/19/807 - DEL.POL.LEME, 2300323 - DEL.POL.LEME, 6213/19/807 -
DEL.POL.LEME

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

TIAGO SEGATTI BORGES

Juiz Substituto: FELIPE CAVASSO

Vistos.

TIAGO SEGATTI BORGES foi denunciado porque, no dia 14 de outubro de 2019, por volta das 20:30 horas, na Rua Étore Silêncio, n. 40, Jardim Primavera, nesta cidade e comarca de Leme/SP, guardaria, para fins de tráfico, 10 (dez) pedras de "crack", pesando aproximadamente 1,84 gramas (cf. Auto de Exibição e Apreensão de fls. 16/18 e Auto de Constatação Preliminar de fls. 19/20), substância que é entorpecente e determina a dependência física e psíquica do agente, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi notificado (fls. 109) e apresentou defesa prévia (fls. 110/111).

A denúncia foi recebida em (fls. 131).

Nesta audiência, foram ouvidas duas testemunhas e, ao final, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia. A Defesa requereu a absolvição do réu pela insuficiência de provas ou aplicação da pena em seu patamar mínimo, com os consectários legais.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Procede a pretensão punitiva.

A materialidade do crime de tráfico de drogas está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 13/15), auto de exibição e apreensão (fls. 16/18), laudo de constatação provisória (fls. 19/20), comprovante de depósito judicial (fls. 63), laudo químico-toxicológico (fls. 82/84) e prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

O policial militar ouvido em audiência relatou que estava em patrulhamento pelo bairro Jardim Primavera, local conhecido como ponto de venda de drogas, quando avistaram o indiciado baixado aos pés de uma árvore. Ao perceber a aproximação da viatura o indiciado se levantou e saiu caminhando rápido. Desconfiados da atitude do indiciado realizaram a abordagem. Quando foi dada a ordem de parada o indiciado soltou três notas de R\$10,00 ao solo. Durante a revista pessoal nada de ilícito foi encontrado. Ao verificar o local onde o indiciado estava mexendo localizaram 10 pedras de crack. Ao ser questionado confirmou que as drogas lhe pertenciam e que havia começado vender o entorpecente há apenas três dias. Disse, ainda, que o dinheiro era proveniente da venda de três porções.

O réu confessou a prática do delito.

Nesta toada, analisada a prova amealhada nenhuma dúvida há que o réu praticou o crime de tráfico de drogas. A testemunha apresentou testemunho harmônico e uníssono em todas as oportunidades nas quais foi ouvido, certo que não vislumbro razão para que agentes públicos intencionassem prejudicar o réu.

De outro lado, o acusado confessou a prática do tráfico.

Assim, ausentes causas excludentes de ilicitude e culpabilidade, passo a dosimetria das penas.

Na primeira fase, em atenção ao artigo 42 da lei de drogas, observa-se que o acusado é primário e não há nada que recomende a exasperação. Fixo a pena-base no mínimo legal: 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, a despeito da confissão e menoridade relativa, incide a súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, presente, a causa de redução prevista no parágrafo 4º do artigo 33, reduzo a pena em 2/3, para fixá-la a pena em 01 ano e 08 meses de reclusão e pagamento de 166 dias-multa.

Fixo o regime aberto para início do cumprimento da pena.

Ausente informações acerca da capacidade econômica do réu, fixo cada dia multa no mínimo legal.

Substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, que consiste em prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana, pelo mesmo período da pena privativa de liberdade, reprimendas suficientes para evitar que o réu compreenda a gravidade do comportamento e não se dedique a atividades ilícitas.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e CONDENO o réu TIAGO SEGATTI BORGES como incurso nas sanções do artigo 33, parágrafo 4º, da lei nº 11.343/06 a pena privativa de liberdade de 01 ano e 08 meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e pagamento de prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo, a ser revertido a instituição de caridade oportunidade indicada pelo juízo da execução, pelo mesmo período da pena privativa de liberdade, e pagamento de 166 dias-multa (no valor unitário mínimo). Determino a incineração do entorpecente apreendido, e determino o perdimento dos valores apreendidos (fls. 63), na forma prevista nos artigos 61 e seguintes da lei 11.343/2006.

Após o trânsito em julgado, expeçam-se as comunicações necessárias para o cumprimento das sanções impostas.
Sentença publicada em audiência, as partes saem intimadas.
Leme, 28 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA